Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 4 – Probezeit, Ende, Kündigung**	

Modul 4: Probezeit, Ende, Kündigung

2 Doppelstunden · 8 Punkte · Lehrbuch S. 18–20 · Arbeitsheft S. 11–12 · Broschüre „Ausbildung & Beruf“ Kap. III.2 und IV

Das kann ich danach

- ☐ Dauer und Sinn der Probezeit nennen.
- ☐ bestimmen, wann ein Ausbildungsverhältnis endet.
- ☐ die Kündigung vor und nach der Probezeit unterscheiden.
- ☐ einfaches und qualifiziertes Zeugnis unterscheiden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 3?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wo darfst du deinen Ausbildungsnachweis schreiben?

2. Wie lange wird die Vergütung bei Krankheit weitergezahlt?

3. Nenne zwei Pflichten des Azubis.

4. Darf der Chef dich sein Auto waschen lassen? Begründe kurz.

Zum Nachlesen: Anfang und Ende der Ausbildung

Wortspeicher

die Probezeit · die Kündigung · fristlos · die Kündigungsfrist · der wichtige Grund · der Aufhebungsvertrag · die Bekanntgabe · der Prüfungsausschuss · das Zeugnis · qualifiziert

Die Probezeit (§ 20 BBiG)

Jede Ausbildung beginnt mit einer Probezeit von **mindestens einem Monat und höchstens vier Monaten**. Beide Seiten prüfen: Passt der Beruf, passt der Betrieb? Steht es so im Vertrag, verlängert sich die Probezeit, wenn die Ausbildung um **mehr als ein Drittel** der Probezeit unterbrochen wird (z. B. durch Krankheit).

Wann endet die Ausbildung? (§ 21 BBiG)

Situation	Die Ausbildung endet …
normaler Fall	mit Ablauf der Ausbildungszeit (Datum im Vertrag)
Prüfung **vor** dem Vertragsende bestanden	mit der **Bekanntgabe des Ergebnisses** durch den Prüfungsausschuss – also am Tag der letzten Prüfung
Prüfung **nicht** bestanden	auf Verlangen des Azubis verlängert bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, **höchstens um ein Jahr**
Azubi arbeitet danach einfach weiter, nichts vereinbart	Es entsteht ein **unbefristetes Arbeitsverhältnis** (§ 24 BBiG).

Die Kündigung (§ 22 BBiG)

Wann?	Wer?	Wie?
in der **Probezeit**	beide Seiten	jederzeit, **ohne Frist** und ohne Grund
nach der Probezeit	beide Seiten	nur aus **wichtigem Grund**, fristlos; spätestens **zwei Wochen**, nachdem der Grund bekannt wurde
nach der Probezeit	nur der Azubi	mit **vier Wochen Frist**, wenn er die Ausbildung **aufgibt** oder einen **anderen Beruf** lernen will
jederzeit	beide gemeinsam	**Aufhebungsvertrag**: Beide sind einverstanden, das Ausbildungsverhältnis zu beenden.

- Jede Kündigung muss **schriftlich** sein: Papier mit Unterschrift. E-Mail oder WhatsApp reichen nicht.
- Nach der Probezeit müssen die **Gründe** in der Kündigung stehen.
- Bei Minderjährigen kündigen die **Eltern** oder müssen zustimmen.

Das Zeugnis (§ 16 BBiG)

Am Ende muss der Betrieb ein Zeugnis ausstellen. Das **einfache Zeugnis** nennt Art, Dauer und Ziel der Ausbildung und was man gelernt hat. Auf Verlangen des Azubis kommen Angaben zu **Verhalten und Leistung** dazu: das **qualifizierte Zeugnis**. Es darf keine negativen Aussagen und keine Geheimcodes enthalten.

Aufgabe 2 Vorgemacht: Wann endet die Probezeit?

Der Fall
Emre beginnt seine Ausbildung am 01.08.2026. Im Vertrag steht eine Probezeit von vier Monaten. Wann endet sie?

Schritt	So denke ich
1 Beginn	Die Probezeit beginnt mit dem ersten Tag: 01.08.2026.
2 Zählen	Vier Monate: August, September, Oktober, November.
3 Ergebnis	Die Probezeit endet mit Ablauf des **30.11.2026**. Ab dem 01.12. gilt der Kündigungsschutz nach der Probezeit.

Trick: Beginnt die Ausbildung am Ersten eines Monats, endet die Probezeit am letzten Tag des Vormonats – nach 4 Monaten also am Ende des vierten Monats.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Probezeit berechnen

Tipp: Beginnt die Ausbildung mitten im Monat, endet die Probezeit am Tag davor im letzten Monat.

3.1 Beginn 01.09.2026, Probezeit drei Monate.

3.2 Beginn 15.08.2026, Probezeit zwei Monate.

3.3 Beginn 01.08.2026, Probezeit vier Monate. Ali ist in der Probezeit sechs Wochen krank. Im Vertrag steht die Verlängerungsklausel. Tipp: Ein Drittel von vier Monaten sind etwa 40 Tage.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Wann endet Emres Ausbildung?

Emres Vertrag läuft vom 01.08.2026 bis 31.07.2028. Die schriftliche Abschlussprüfung schreibt er im April 2028. Die letzte Prüfung (mündlich) ist am 20.06.2028; dort gibt der Prüfungsausschuss das Ergebnis bekannt.

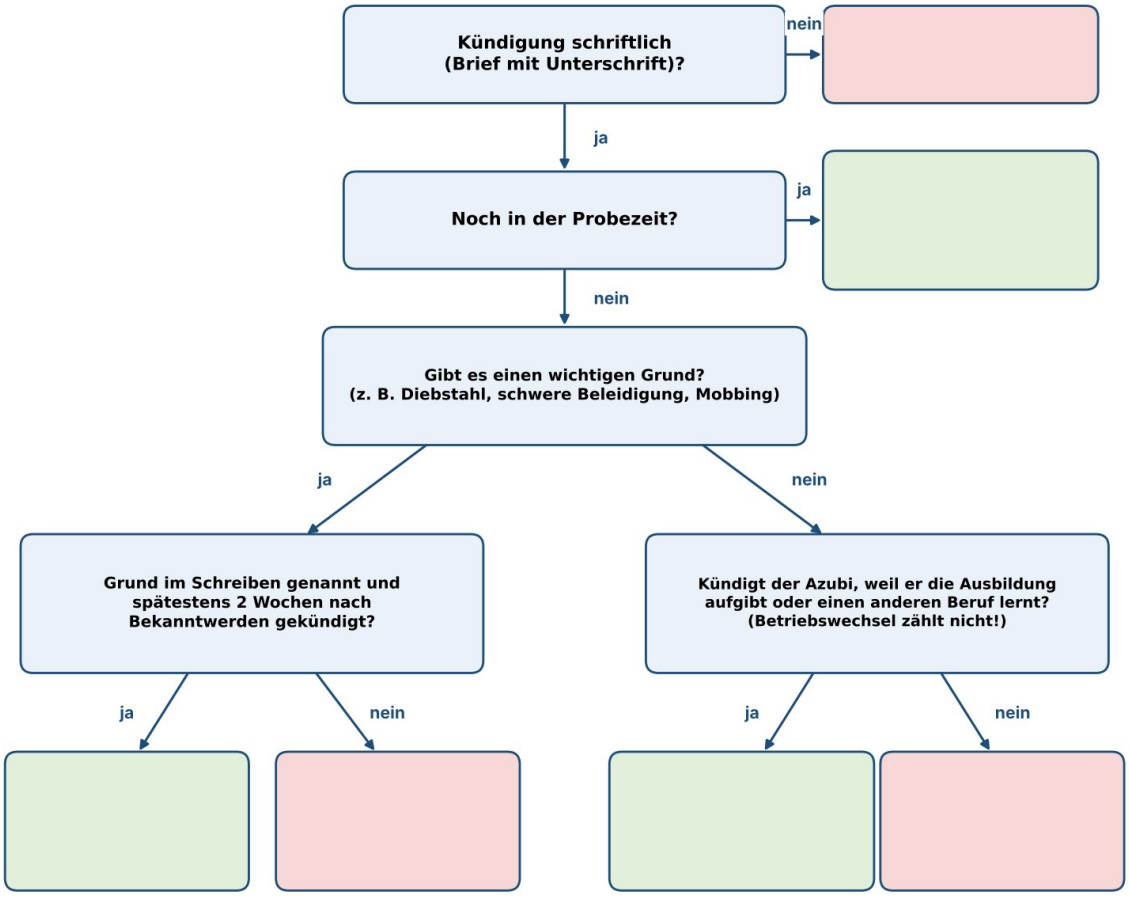
4.1 Emre besteht am 20.06.2028. Wann endet seine Ausbildung?

4.2 Emre besteht nicht. Er möchte weitermachen. Was gilt?

4.3 Emre besteht am 20.06.2028 und kommt am 21.06. einfach wieder zur Arbeit. Keiner sagt etwas. Was gilt?

Aufgabe 5 Der Entscheidungsbaum: Ist die Kündigung wirksam?

Mit diesem Baum prüfst du jede Kündigung. Fang oben an und beantworte die Fragen der Reihe nach. Die Ergebnisfelder füllst du selbst aus: wirksam (mit Frist oder fristlos) oder unwirksam.



Minderjährige: Die Eltern (gesetzlichen Vertreter) müssen die Kündigung erklären oder zustimmen.

Aufgabe 6 Freie Übung: Die Fall-Rallye

Im Raum hängen acht Fallkarten. Geht zu zweit von Karte zu Karte. Prüft jeden Fall mit dem Entscheidungsbaum und notiert euer Ergebnis mit Begründung.

Fall	Ergebnis	Begründung
1	☐ wirksam ☐ unwirksam	
2	☐ wirksam ☐ unwirksam	
3	☐ wirksam ☐ unwirksam	
4	☐ wirksam ☐ unwirksam	
5	☐ wirksam ☐ unwirksam	
6	☐ wirksam ☐ unwirksam	
7	☐ wirksam ☐ unwirksam	
8	☐ wirksam ☐ unwirksam	

Aufgabe 7 Einfach oder qualifiziert?

Kreuze an, in welchem Zeugnis die Angabe steht. Angaben im einfachen Zeugnis stehen auch im qualifizierten.

	Angabe im Zeugnis	einfach	nur qualifiziert
a)	Art der Ausbildung: Verkäuferin	☐	☐
b)	„Sie war stets pünktlich und hilfsbereit.“	☐	☐
c)	Dauer: 01.08.2026 bis 20.06.2028	☐	☐
d)	„Ihre Leistungen haben uns jederzeit voll überzeugt.“	☐	☐
e)	Erworbene Kenntnisse: Kassieren, Warenpräsentation, Kundenberatung	☐	☐
f)	„Gegenüber Kunden trat sie freundlich und sicher auf.“	☐	☐

Aufgabe 8 Prüfungs-Check I: Probezeit und Ende

Sommer 2022, Aufgabe 16 – Herr Tim Schmidt hat am 1. September 2020 eine dreijährige Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel begonnen. Laut Vertrag beträgt die Probezeit 4 Monate. Mit Ablauf welchen Tages endete die im Vertrag vereinbarte Probezeit? Die Ausbildung wurde nicht unterbrochen. Tragen Sie Tag und Monat (TT.MM) ein!

Lösung: ☐☐.☐☐

Sommer 2026, Aufgabe 14 – Der 17-jährige Leon Müller möchte eine Berufsausbildung beginnen. Geben Sie an, welche **2** Regelungen zur Berufsausbildung Sie im Berufsbildungsgesetz finden!

1. Die Probezeit beträgt maximal 3 Monate und darf unter keinen Umständen verlängert werden.
2. Ein Auszubildender, der die Abschlussprüfung beim ersten Mal nicht besteht, muss bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung weiterbeschäftigt werden, wenn der Auszubildende dieses beantragt.
3. Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die Berufsschule.
4. Eine Probezeit entfällt, wenn vorher ein Praktikum abgeleistet wurde.
5. Der Ausbildende kann das Berufsausbildungsverhältnis vom ersten Beschäftigungstag an nur mit Begründung kündigen.
6. Berufsausbildungsverträge müssen bei der zuständigen Stelle eingetragen werden.

Lösung: ☐ ☐

Sommer 2021, Aufgabe 22 – Julia Herbsts Ausbildungsvertrag endet am 31. Juli 2021. Sie hat bereits einen Arbeitsvertrag mit der Winter KG, sofort nach bestandener Prüfung. Am 14. Juli 2021 besteht Frau Herbst die Abschlussprüfung. Prüfen Sie, wann sie frühestens bei der Winter KG anfangen kann!

1. Sie kann die Arbeit bei der Winter KG nur aufnehmen, wenn die Maxikauf GmbH vorher zustimmt.
2. Sie kann die Stelle bei der Winter KG am 15. Juli 2021 antreten, wird aber bis zur Ausstellung des IHK-Zeugnisses als Auszubildende bezahlt.
3. Da das Ausbildungsverhältnis laut Vertrag am 31. Juli 2021 endet, kann sie ab 1. August 2021 die neue Stelle antreten.
4. Da die Ausbildung in ihrem Beruf grundsätzlich zwei Jahre dauert, muss sie bis zum 31. Juli 2021 bleiben.
5. Sie kann die Stelle bei der Winter KG am 15. Juli 2021 antreten.

Lösung: ☐

Aufgabe 9 Prüfungs-Check II: Kündigung und Zeugnis

Sommer 2020, Aufgabe 18 – Im Ausbildungsvertrag von Frau Nowak werden 4 Monate Probezeit vereinbart. In welchem Fall ist auch nach Ablauf der Probezeit eine Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durch die Auszubildende möglich?

1. Bei schlechten Noten in der Berufsschule
2. Bei einem Wechsel der Ausbilder
3. Bei nicht zufriedenstellender Ausbildungsvergütung
4. Bei einem Wechsel in einen anderen Ausbildungsberuf
5. Bei Kündigung 6 Wochen zum Quartalsende

Lösung: ☐

Winter 2021/22, Aufgabe 19 – Frau Lorenz hat die Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel beendet. Hat sie bei Beendigung der Ausbildung ein Recht auf Ausstellung eines qualifizierten Ausbildungszeugnisses?

1. Ja, weil die Sozialpartner dies im Manteltarifvertrag vereinbart haben
2. Ja, wenn sie die Kosten für die Zeugniserstellung selbst trägt
3. Ja, wenn sie es verlangt
4. Nein, denn das Prüfungszeugnis über die Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer bescheinigt ihre Kenntnisse
5. Nein, denn über die Ausbildungszeit dürfen keine Zeugnisse geschrieben werden, da die Fertigkeiten und Kenntnisse erst erworben werden

Lösung: ☐

Weiter im Arbeitsheft S. 11–12.

Aufgabe 10 Für Profis

Für Profis

10.1 Die 17-jährige Nele kündigt im siebten Monat selbst schriftlich, weil sie Erzieherin werden will. Ihre Eltern wissen nichts davon. **Prüfe**, ob die Kündigung wirksam ist.

10.2 Can kündigt nach der Probezeit ohne wichtigen Grund und erscheint ab sofort nicht mehr. Der Betrieb muss eine Aushilfe bezahlen. **Erläutere** mit § 23 BBiG, was der Betrieb tun kann.

10.3 Ein normales Arbeitsverhältnis kann der Arbeitgeber mit Frist auch ohne wichtigen Grund kündigen, ein Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit nicht. **Begründe** den Unterschied.

Aufgabe 11 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Trag die Schätzung ein, mach den Test, vergleiche. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 4)